

# 감사결과 처분요구서

- 자산(부동산)관리 실태 특정감사 건 -

2017. 6.

감 사 실

## 목 차

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>I. 감사실시 개요</b>          | 1  |
| 1. 감사배경 및 목적               | 1  |
| 2. 감사중점                    | 1  |
| 3. 감사기간 및 인원               | 1  |
| <b>II. 감사결과 처분요구</b>       | 2  |
| 1. 부동산 자산취득 업무처리 소홀        | 3  |
| 2. 임대차계약 업무처리 미흡           | 5  |
| 3. 국유지 사용 합법화 필요           | 9  |
| 4. 도로부지 점용관련 업무처리 부적정      | 12 |
| 5. 도로부지 점용관련 업무처리 부적정      | 17 |
| 6. 가설건축물 관리 철저             | 22 |
| 7. 불용자산처리 절차 미준수           | 24 |
| 8. 부동산관리를 위한 현황측량 자료 확보 필요 | 27 |
| 9. 공부 및 장부 불일치 등 관리 미흡     | 29 |
| 10. 사업구역 밖 토지 불용결정 및 처분 필요 | 31 |
| 11. ▷ 부지 임대차 계약 개선 필요      | 33 |

# I. 감사실시 개요

## 1. 감사 배경 및 목적

우리 회사 보유 자산(부동산) 관리의 적정성에 대해 체계적인 점검을 통하여 합리적인 자산관리와 경영 효율성을 향상시키기 위하여 시행하게 되었다.

## 2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 부동산 관리(임대·차, 불용결정, 소유권 이전, 공부/장부 관리 등), 가설건축물 관리 및 국·공유지 점용 현황, 발전자회사 분할·합병 부동산 소유권 이전 적정성 등을 확인하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

## 3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2016. 10. 17.부터 2017. 1. 6.까지 감사실 감사역 2명, ㉠ 1명을 투입하여 부동산 관리 실태 및 관련 직원의 업무처리 적절성 등에 대해 조사를 실시하고, 감사실 내부검토 과정을 거쳐 2017. 6. 15. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

## Ⅱ. 감사결과 처분요구

### 1. 처분요구사항 일람표

| 번호 | 관계부서   | 구분  | 제 목                       | 처분요구<br>종 류 | 금 액<br>[천 원]<br>(인원) |
|----|--------|-----|---------------------------|-------------|----------------------|
| 1  | ☐      | 감 찰 | 부동산 자산취득 업무처리 소홀          | 주 의         | (1)                  |
| 2  | ㉠      | 감 찰 | 임대차계약 업무처리 미흡             | 개 선         | -                    |
| 3  | ●      | 감 찰 | 국유지 사용 합법화 필요             | 시 정         | -                    |
| 4  | ▣      | 감 찰 | 도로부지 점용관련 업무처리 부적정        | 징 계         | (1)                  |
| 5  | ⌚<br>■ | 감 찰 | 도로부지 점용관련 업무처리 부적정        | 경 고<br>주 의  | (2)                  |
| 6  | ☐<br>● | 감 찰 | 가설건축물 관리 철저               | 통 보<br>통 보  |                      |
| 7  | ☐      | 감 찰 | 불용자산처리 절차 미준수             | 주 의         | (1)                  |
| 8  | ☐      | 감 찰 | 부동산관리를 위한 현황측량 등<br>시행 필요 | 통 보         |                      |
| 9  | ■      | 감 찰 | 공부 및 장부 불일치 등 관리 미흡       | 통 보         |                      |
| 10 | ■      | 감 찰 | 사업구역 밖 토지 불용결정 및<br>처분 필요 | 통 보         |                      |
| 11 | ▼<br>㉠ | 감 찰 | ▷ 부지 임대차 계약 개선 필요         | 개 선         | -                    |

### 2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 주 의 요 구

제 목 부동산 자산취득 업무처리 소홀

관 계 부 서 □ □

내 용

□ □ A는 현재까지 사택업무를 담당하면서 20\*\*. \*. \*.부터 □ 사택매입을 추진하여 20\*\*. \*. \*. B \*동 \*호와 \*호를 매입하였고, 20\*\*. \*. \*. C \*동 \*호를 매입하였다.

그런데, 비유동자산관리규정 제7조(토지 등의 취득) 제1항 및 제4항을 보면 토지를 매수하여 취득할 경우에는 지체없이 소유권의 이전등기를 하여야 하고, 취득한 때에는 법인세법에 정한 바와 같이 사용을 개시하도록 되어 있다.

또한, 재무처 문서를 보면 자산의 적기 취득으로 인한 재무제표의 신뢰성 확보, 미취득 및 취득지연으로 인한 법인세 및 지방세 오류 등을 방지하기 위하여 자산의 적기 취득에 대해 강조하고 있다.

그런데도, 위 사람은 사택 3동의 건물 및 토지에 대하여 소유권 이전(20\*\*. \*. )을 하고도 감사일 현재(2016. 11.)까지 추가적인 사택 매입을 예상하여 연말에 일괄 자산취득을 할 예정이란 사유로 자산을 적기에 취득하지 않았다.

**조치할 사항**      ㅁ장은 사택관리 업무를 수행하면서 「비유동자산관리규정」 규정을 준수하지 않고, 자산취득업무를 소홀히 책임을 물어 A에 대하여 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (주 의)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 개 선

제 목 임대차계약 업무처리 미흡

관 계 부 서 ①

내 용

우리 회사는 사규 「비유동자산관리규정」 제32조(부동산의 임대기준) 제1항 및 제2항에 따라 업무수행을 위하여 필요한 경우 또는 사익을 위하여 필요하다고 인정될 경우 부동산을 임대할 수 있고, 보존자산인 부동산은 사용계획에 지장이 되지 아니하는 범위 안에서 임대를 할 수 있도록 되어 있다.

가. 임대보증금 미확보

□ □에서는 20\*\*년 현재 사업소 내 보유하고 있는 토지 \*필지 중 아래와 같이 5필지에 대하여 임대차계약을 맺고 토지를 임대하고 있다.

| No. | 주 소 | 총면적(m <sup>2</sup> ) | 임대면적(m <sup>2</sup> ) | 임대료(원) | 임대용도 | 임대보증금     |
|-----|-----|----------------------|-----------------------|--------|------|-----------|
| 1   |     | *                    | *                     | *      | a    | 생략        |
| 2   |     | *                    | *                     | *      | a    | 생략        |
| 3   |     | *                    | *                     | *      | b    | 계약서내 항목없음 |
| 4   |     | *                    | *                     | *      | c    | "         |
| 5   |     | *                    | *                     | *      | d    | 면제        |

그런데, 「비유동자산관리규정」 제37조(반환 및 원상회복 보증금) 제1항 및 제2항에 따르면 부동산을 임대할 때에는 보증금을 예치하게 하거나 보증서를 제출받도록 되어 있고, 「계약규정시행세칙」에 따라 국가기관, 지방자치단체 및 공공기관의 경우 보증금 면제가 가능하다. 이 경우 계약서에 그 사유 및 면제금액을 기재하고 계약보증금지급각서를 제출받도록 되어 있다.

따라서, 임대 중인 상기 토지에 대해 a 및 d의 경우, 보증금을 예치하게 하거나 보증서를 제출받아야 하고, b, c의 경우 계약서에 면제사유 및 면제금액을 기재하고 계약보증금지급각서를 제출받아야 한다.

그런데도, 위 부서에서는 임대보증금이 소액이라는 사유로 a 및 d의 보증금을 면제하였고, b, c와의 계약서에는 임대보증금 항목을 누락시켜 원상회복에 필요한 비용을 확보하지 않는 등 관련 규정을 준수하지 않았다.

그 결과, 임대료의 3개월분에 해당하는 금액과 원상회복에 필요한 예상소요 경비를 합한 보증금을 수납하지 않고, 보증서도 납부 받지 않아 임차인이 임대료를 납부하지 않거나, 임대기간 만료 후 원상회복을 실시하지 않을 경우, 회사의 비용으로 원상회복을 해야 하는 등 사손을 끼칠 우려가 있다.

나. 부동산 임대료 청구 지연 등

「비유동 자산관리 규정」 제36조(임대료의 납부시기)의 규정에 따르면, 임대료는 연간단위로 전액을 미리 납부하게 하여야 하고, 연간 임대료를 선납하기가 곤란하다고 인정될 때에는 같은 규정 제46조 제4항의 한국은행 고시 예금은행 가중평균 기업운전자금



대출금리 최근 3개월 평균이자율을 적용한 이자를 붙여 연 6회 이내에서 분납을 허용할 수 있도록 되어 있다.

그리고, 계약규정 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립) 제1항에 따르면 계약 담당자는 계약의 목적, 금액, 계약기간 등에 대하여 명백하게 기재한 계약서를 작성하도록 되어 있고 계약의 성립은 계약서를 작성 및 서명하여야 효력이 발생 되므로 부동산 임대차계약은 계약기간 이전에 체결하여야 한다.

그런데, ■에서는 보유중인 토지 \*필지 중 2필지에 대하여 임대차계약을 체결 하였는데 e의 경우, 사규에 따라 계약체결과 동시에 임대료를 납부하도록 해야 함에도 임대료 지급청구를 적기에 시행하지 않아 계약체결 후 약 1.5개월 후에 임대료를 청구하여 임대료가 약 2개월 후에 입금되었고,

f의 경우에는 임대차 계약을 체결하면서 계약서도 작성하지 않은 채 임대료 청구 공문으로 임대료를 약 7개월 지연하여 청구하였다.

| 소재지 | 면적(m <sup>2</sup> ) | 임대인 | 임대료(원) | 계약일     | 청구일     | 납부일     |
|-----|---------------------|-----|--------|---------|---------|---------|
| e   | *                   | 甲   | *      | '**.*.* | '**.*.* | '**.*.* |
|     |                     | 乙   | *      | '**.*.* | '**.*.* | '**.*.* |
|     |                     | 丙   | *      | '**.*.* | '**.*.* | '**.*.* |
| f   | *                   | 丁   | *      | ×       | '**.*.* | '**.*.* |

또한, ㉠은 아래와 같이 관리중인 \*필지의 토지 중 12필지에 대하여 임대차 계약을 체결하고 임대를 시행하면서 g및 h(20\*\*년 i로 변경)와의 건물 임대차계약 시 임대

시작일 이후 계약을 체결하였고, 임대료도 임대시작일 이후 평균 1~2개월 지연하여 징수하면서 연체이자도 징수하지 않았다.

| No. | 주 소    | 임차인 | 임대기간              | 계약일     | 임대료납부일  | 비고             |
|-----|--------|-----|-------------------|---------|---------|----------------|
| 1   | *외 4필지 | g   | ' **.*. - ' **.*. | ' **.*. | ' **.*. |                |
| 2   | *외 4필지 | h   | ' **.*. - ' **.*. | ' **.*. | ' **.*. |                |
| 3   | *외 4필지 | i   | ' **.*. - ' **.*. | ' **.*. | ' **.*. | 업체 변경<br>(h→i) |

그리고, ㉔에서는 임대차계약을 체결하여 임대를 진행하고 있는 부동산 중 20\*\*.\*.\*.부터 20\*\*.\*.\*.까지의 108건의 부동산 임대차계약서를 확인한 결과 2건을 제외하고 106건에 대하여 임대시작일 이후 임대차계약을 체결하였고, 임대료 납부 기한도 계약체결 후 7일, 14일, 15일 등 임차인에 따라 상이하게 적용하고 있으며, 임대료 납부기한을 경과하여 임대료를 수납한 사례도 다수 확인되었으나 연체이자를 부과하지 않은 사실이 있다.

**조치할 사항**      ●장(㉔장)은 사내 부동산의 임대차계약 현황을 파악하여 임대차 계약 누락, 계약지연, 임대료 징수 지연, 임대보증금 및 보증서 미확보 및 연체료 미부과 등에 대한 개선방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(개 선)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 시 정

제 목 국유지 사용 합법화 필요

관 계 부 서 ㉠

내 용

㉠은 2016. 11월 현재 관리중인 토지 \*필지 중 \*필지에 대하여 임대를 시행하고 있고, 국·공유지 \*필지는 임차를 시행하고 있다.

그리고, 20\*\*. \*월 ㉡에서 현장실사 결과 및 관리방안 알림으로 사업소별 타인 소유 및 권리침해 토지에 대하여 조치계획을 수립하여 시행하도록 함에 따라, ㉠에서는 발전소 부지 내 준공이후 현재까지 점유하고 있는 국유지 \*필지에 대하여 ' \*\*. \*. \*. 타인소유 토지 점유에 따른 관리계획을 작성하여 현재까지 관리하고 있다.

그런데, 「국유재산법」 제7조(국유재산의 보호) 제1항에 따르면 누구든지 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고 국유재산을 사용하거나 수익하지 못하게 되어 있고, 동법 제30조(사용허가) 제1항을 보면 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 할 수 있도록 되어 있다.

그런데, 「국유재산법」 제7조(국유재산의 보호) 제1항에 따르면 누구든지 이 법

또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고 국유재산을 사용하거나 수익하지 못하게 되어 있고, 동법 제30조(사용허가) 제1항을 보면 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 할 수 있도록 되어 있다.

또한, 동 법 제72조(변상금의 징수) 제1항을 보면 무단점유자에 대하여 그 재산에 대한 사용료나 대부료의 100분의 120에 상당하는 변상금을 징수하도록 되어 있고, 동법 제96조(금전채권·채무의 소멸시효) 제1항에 따르면 금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 권리로서 시효에 관하여 다른 법률에 규정이 없는 것은 5년 동안 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다고 되어 있다.

따라서, ㉠ 문서 현장실사 및 관리방안에 따라 국유지 매입을 위해 관할청과 협의한 결과, 행정재산의 매각 등을 위하여 용도폐지를 위한 대체 구거 확보 및 대체도로의 기부채납 등이 선행되어야 한다는 의견에 대해 현실적으로 이행이 불가능하였다면, 「국유재산법」 제30조(사용허가) 등에 따라 사용허가를 받아 사용료를 납부하여야 한다.

그런데도, 위 사업소에서는 상기 부지 내 사업계획이 별도로 수립되어 있지도 않고, 신규사업 등 토지에 대한 별도 계획도 없으면서 ‘현황을 유지하되 부지 내 사업계획 수립 시 매입’이라는 관리계획을 수립하여 현재까지 \*필의 국유지를 사용하고 있다.

그 결과, 창고는 미등기 무허가 건물로 유지되고 있고, 일부 구간에 설치되어 있는 경계울타리도 원상회복(철거) 대상 시설물로 유지되고 있어 회사 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 변상금 부과의 우려가 상존하고 있다.

**조치할 사항**      ㉠장은 발전소 부지 내 점용중인 토지 \*필지에 대하여 국유재산법 제30조(사용허가)에 따라 사용허가를 받도록 조치하시기 바랍니다.(시 정)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 정 계 요 구

제 목 도로부지 점용관련 업무처리 부적정

관 계 부 서 ☒ ☐

징계 대상자 D

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

위 사람은 20\*\*. \*. \*.부터 20\*\*. \*. \*.까지 ⊕ □에서 근무하면서 자산관리 등 □ 업무를 총괄하였다.

가. 도로부지 점유 경위

20\*\*. \*. \*. ⊕에서는 하부담 설치 시 지방도 노선 중 댐 내부에 위치하여 수몰이 예상되는 구간의 도로이설공사를 위하여 E로부터 ‘비관리청 도로공사 시행허가’를 받고, 20\*\*. \*. \*.부터 20\*\*. \*. \*.까지 이설도로에 편입되는 토지 \*필지에 대해 보상을 완료하였다.

그리고, E의 도로공사 시행 허가조건에 따라 토지보상을 하면서 도로부지 및 도로인접부지<sup>1)</sup>의 소유권은 E로 바로 이전하였고, 도로시설물은 공사를 완료한

---

1) 도로인접부지 : 도로부지(폭 9.5m) 좌우의 부지 중 도로 형성을 위해 필요한 절취부 및 성토부 면적을 도로설계 시 도로부지에 포함시킨 토지

후 20\*\*. \*. \*. E에 기부채납 하였다.

그런데, ㉠는 20\*\*. \*. \*.까지 발전소 건설공사를 진행하면서 소유권이 이전된 도로 인접부지 중 일부구역을 건설사무소 진입도로, 야적장 및 주차장 등의 건설부지로 사용하면서 점용하고 있었으나, 이에 대해 인허가 등의 조치를 취하지 않았고, ㉠는 상기 사항에 대해 정확히 파악하지 못하고, 20\*\*. \*. \*. 발전소 준공을 하면서 도로 좌우측에 위치한 시설물 보호 등을 위하여 E로 소유권이 이전된 도로인접부지 일부에 경계 울타리 설치하여 이설도로 편입토지 \*필지 중 \*필지를 점유하게 되었다.

#### 나. 도로부지 점용관련 업무처리 미수행

20\*\*년 하반기 ㉠ □에서는 창고 증설과 홍보관 주변 토지 현황을 검토하던 중 경계울타리 내부 토지 중 일부가 E 소유인 것을 확인하고, 20\*\*. \*. \*. 도로부지 점용에 관한 협의를 위해 E를 방문하여 담당자(성명 기억 못함)로부터 “도로 부지와 함께 소유권이 E로 이전된 도로인접부지 중 반환이 필요한 토지는 정확한 현황을 파악하여 행정소송 등의 절차를 진행해야 하며, 무상사용허가 등에 대해서는 F와 협의하고 인허가 받아야 한다.”는 의견을 들었다.

그래서, ㉠ □에서는 20\*\*. \*. \*. 기부채납 이설도로부지 현황조사 결과 및 조치방안 문서에서 현황측량시행 및 도로관리청과 협의 등을 통하여 합법화를 추진하기로 결정하고, 20\*\*. \*. \*. 측량 용역계약 계획을 수립하여 현황측량을 시행한 후 20\*\*. \*. \*. 현황측량 결과물을 통해 발전소 울타리 내 도로부지 점용 현황을 파악하였다.

그리고, 20\*\*. \*. \*. 울타리 내 도로점용 현황측량 결과 및 해결방안 문서에서 법률 질의를 통하여 소유권 반환 청구(행정소송)의 승소 가능성을 확인하고, 행정기관 협의 후 ‘소유권 반환 청구’를 진행하기로 결정하였다.

그런데, 국유재산법 제7조(국유재산의 보호) 제1항을 보면 누구든지 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고 국유재산을 사용하거나 수익하지 못하게 되어 있고, 동법 제30조(사용허가) 및 제32조(사용료)에 따르면 행정재산을 사용하기 위해서는 사용허가를 득하고 매년 사용료를 납부하도록 되어 있다. 또한, 우리 회사 임직원 윤리행동강령 제4조(직무수행의 자세) 제1항을 보면 임직원은 국내법, 국제법 및 본 강령에서 제시한 기준을 성실히 준수하도록 되어 있다.

따라서, 위 사람은 도로부지 점용에 대해 20\*\*. \*. \*. 작성 및 보고한 해결방안에 따라 법률 질의를 통하여 소유권 반환을 위한 소송 가능성을 검토하고, F와 협의 후 행정소송을 진행하여 소유권을 확보하거나, 무상 도로점용허가(최대 20년)를 득하여 국유재산 사용을 위한 정당한 권리를 확보하여야 했다.

그런데도, 위 사람은 부지 내 도로부지 점용에 대해 20\*\*. \*월 측량을 시행하여 현황을 파악하고, 20\*\*. \*월 해결방안을 수립하여 사업소장 및 본사에 보고하고도 특별한 사유 없이 법률 질의, 소유권반환 소송 및 점용허가 등의 후속업무를 추진하지 않았다.

그 결과, 당초 추진하기로 한 소유권 반환 청구 는 민법 제109조에 따라 착오로 인한 의사표시로 취소가 가능하였으나, 동법 제146조(취소권의 소멸)의 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사



하여야 하는 규정에 따라 기부채납행위를 한 20\*\*.\*.\*로부터 10년이 되는 20\*\*.\*.\*이 경과하여 ‘착오로 인한 의사표시’의 취소권을 행사 할 수 없게 되었다<sup>2)</sup>.

또한, 무상 도로점용허가는 국유재산법 제34조 및 동법 시행령 제32조(사용료의 면제)에 따라 행정재산을 기부 채납한 그 밖의 포괄 승계인에 해당하는 우리 회사가 사용허가를 받을 경우, 20년간 사용료의 면제 받을 수 있으나, 감사일 현재까지 사용허가 없이 점용하고 있어 국유재산법 제72조(변상금의 징수)에 따라 변상금이 부과 될 수 있다.

이에 대해 위 사람은 법률 질의와 소유권 반환 청구를 진행하지 않은 사유는 G로부터 보고는 받은 것 같으나 정확히 기억이 나지 않으며, 도로부지 점용사항을 합법화시키기 위하여 수 차례 F와 협의하였으나, F는 소송에 대해 회의적이었고, 도로점용허가는 20년간 무상으로 점용이 가능하다고 생각하여 별도로 F와 협의를 하지 않았다고 진술하였다.

그리고, 당초 업무를 추진하던 H가 본사로 이동하고, G가 담당업무 변경 및 승격 등으로 업무 추진이 어려웠고, H 이동 후 부서에 한 명뿐인 I가 관제업무를 겸직 하였으나 해당업무는 관여하지 않았다고 진술하였다.

그러나, 위 사람은 20\*\*년 말 도로부지 점용 사실을 인지하고, 20\*\*.\*월 소유권 반환청구 소송이 가능하다는 F 협의 결과를 보고 받고, 20\*\*.\*월 점용현황을 파악하고, 20\*\*.\*월 도로부지 점용에 대한 해결방안을 수립 및 보고하고도

---

## 2) 법률질의 결과

- 민법 제146조(취소권의 소멸) 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년내에 법률행위를 한 날로부터 10년내에 행사하여야 한다. 따라서, 기부채납을 한 20\*\*년 \*월 \*일로부터 10년의 제척기간이 도과하여 취소권을 행사할 수 없다.

① 소유권 반환청구 소송을 진행하지 않아 소송의 결과와 상관없이 행정소송(착오로 인한 의사표시) 등을 통한 소유권 반환 기회(20\*\*. \*. 행정소송 가능 기한)를 놓쳐 소유권 이전 시 기대수익 294백만 원<sup>3)</sup>의 토지를 확보하지 못하였을 뿐 아니라, ② 법률로 정하고 있는 무상사용에 대해서도 F와 제대로 협의하지 않고 사용허가도 받지 않아 도로부지에 대한 점용을 현재까지 지속되게 하였으며 추후 사용허가를 받더라도 무상 사용기간 이후 영구적으로 사용료를 납부하게 되었으며, ③ 담당 직원들이 바뀌어 업무 추진이 어려웠다는 사유로 20\*\*. \*월부터 본인이 20\*\*. \*월 타 사업소로 이동할 때까지 별다른 조치를 취하지 않는 등 사업소 관재담당으로서 취업규칙 제10조(성실의무)를 준수하지 않고 본연의 직무를 충실히 이행하지 않은 사실이 있다.

**조치할 사항**     **사장은** ㉠ 부지 내 도로부지 점용 토지의 합법화 업무를 추진하면서 취업규칙 제10조(성실의무) 규정을 준수하지 않은 책임을 물어 D에 대하여 취업규칙 제73조(징계) 제1호에 따라 ‘견책’ 처분하시기 바랍니다. **(견 책)**

---

3) 울타리 내 도로점용 현황측량 결과 및 해결방안 중 소유권 반환 시 기대수익(소유권 반환 대상 토지가액)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 경고 · 주의 요구

제 목 도로부지 점용관련 업무처리 부적정

관 계 부 서 ■, ⊕

내 용

20\*\*. \*. \*. ⊕에서는 하부댐 설치 시 지방도 노선 중 댐 내부에 위치하여 수몰이 예상되는 구간의 도로이설공사를 위하여 E로부터 ‘비관리청 도로공사 시행허가’를 받고, 20\*\*. \*. \*.부터 20\*\*. \*. \*.까지 이설도로에 편입되는 토지 \*필지에 대해 보상을 완료하였다.

그리고, E의 도로공사 시행 허가조건에 따라 토지보상을 하면서 도로부지 및 도로인접부지의 소유권은 E로 바로 이전하였고, 도로시설물은 공사를 완료한 후 20\*\*. \*. \*. E에 기부채납 하였다.

그런데, ⊕는 20\*\*. \*. \*.까지 발전소 건설공사를 진행하면서 소유권이 이전된 도로 인접부지 중 일부구역을 건설사무소 진입도로, 야적장 및 주차장 등의 건설부지로 사용하면서 점용하고 있었으나, 이에 대해 인허가 등의 조치를 취하지 않았고, ⊕는 상기 사항에 대해 정확히 파악하지 못하고, 20\*\*. \*. \*. 발전소 준공을 하면서 도로 좌우측에 위치한 시설물 보호 등을 위하여 E로 소유권이 이전된 도로인접부지 일부에

경계 울타리를 설치하여 이설도로 편입토지 \*필지 중 \*필지를 점유하게 되었다.

20\*\*년 하반기 ㉠ □에서는 창고 증설과 홍보관 주변 토지 현황을 검토하던 중 경계울타리 내부 토지 중 일부가 E 소유인 것을 확인하고, 20\*\*. \*. \*. 도로부지 점용에 관한 협의를 위해 E를 방문하여 담당자(성명 기억 못함)로부터 “도로 부지와 함께 소유권이 E로 이전된 도로인접부지 중 반환이 필요한 토지는 정확한 현황을 파악하여 행정소송 등의 절차를 진행해야 하며, 무상사용허가 등에 대해서는 F와 협의하고 인허가 받아야 한다.”는 의견을 들었다.

그래서, ㉠ □에서는 20\*\*. \*. \*. 기부채납 이설도로부지 현황조사 결과 및 조치방안 문서에서 현황측량시행 및 도로관리청과 협의 등을 통하여 합법화를 추진하기로 결정하고, 20\*\*. \*. \*. 측량 용역계약 계획을 수립하여 현황측량을 시행한 후 20\*\*. \*. \*. 현황측량 결과물을 통해 발전소 울타리 내 도로부지 점용 현황을 파악하였다.

그리고, 20\*\*. \*. \*. 울타리 내 도로점용 현황측량 결과 및 해결방안 문서에서 법률 질의를 통하여 소유권 반환 청구(행정소송)의 승소 가능성을 확인하고, 행정기관 협의 후 ‘소유권 반환 청구’를 진행하기로 결정하였다.

그런데, 국유재산법 제7조(국유재산의 보호) 제1항을 보면 누구든지 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고 국유재산을 사용하거나 수익하지 못하게 되어 있고, 동법 제30조(사용허가) 및 제32조(사용료)에 따르면 행정재산을 사용하기 위해서는 사용허가를 득하고 매년 사용료를 납부하도록 되어 있다. 또한, 우리 회사 임직원 윤리행동강령 제4조(직무수행의 자세) 제1항을 보면 임직원은 국내법, 국제법 및 본 강령에서 제시한 기준을 성실히 준수하도록 되어 있다.

따라서, ㉠ □에서는 도로부지 점용에 대해 20\*\*. \*. \*. 작성 및 보고한 해결방안에 따라 법률 질의를 통하여 소유권 반환을 위한 소송 가능성을 검토하고, 도로관리청과의 협의 후 행정소송을 진행하여 소유권을 확보하거나, 무상 도로점용허가(최대 20년)를 득하여 국유재산 사용을 위한 정당한 권리를 확보하여야 했다.

그런데도, ㉠ □은 부지 내 도로부지 점용에 대해 20\*\*. \*월 측량을 시행하여 현황을 파악하고, 20\*\*. \*월 해결방안을 수립하여 사업소장 및 본사에 보고하고도 특별한 사유 없이 법률 질의, 소유권반환 소송 및 무상점용허가 등의 후속업무를 추진하지 않았다.

그 결과, 당초 추진하기로 한 소유권 반환 청구는 민법 제109조에 따라 착오로 인한 의사표시로 취소가 가능하였으나, 동법 제146조(취소권의 소멸)의 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사하여야 하는 규정에 따라 기부채납행위를 한 20\*\*. \*. \*.로부터 10년이 되는 20\*\*. \*. \*.이 경과하여 ‘착오로 인한 의사표시’의 취소권을 행사 할 수 없게 되었다<sup>4)</sup>.

또한, 무상 도로점용허가는 국유재산법 제34조 및 동법 시행령 제32조(사용료의 면제)에 따라 행정재산을 기부 채납한 그 밖의 포괄 승계인에 해당하는 우리 회사가 사용허가를 받을 경우, 20년간 사용료의 면제 받을 수 있으나, 감사일 현재까지 사용허가 없이 점용하고 있어 국유재산법 제72조(변상금의 징수)에 따라 변상금이 부과 될 수 있다.

---

#### 4) 법률질의 결과

- 민법 제146조(취소권의 소멸) 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년내에 법률행위를 한 날로부터 10년내에 행사하여야 한다. 따라서, 기부채납을 한 20\*\*년 \*월 \*일로부터 10년의 제척기간이 도과하여 취소권을 행사할 수 없다.

이에 대해, 위 사람들 중 I는 20\*\*. \*월부터 관재업무를 겸직하고 있어 도로점용 현황측량 결과 및 해결방안 문서를 결재 하였으나, 도로부지 점용에 대해서는 특별히 관여한 사실이 없었다고 진술하였다.

그리고, 위 사람들 중 I는 당시 업무분장 상 관재업무를 겸직하면서, 당시 팀장 및 담당직원이 업무를 추진하고 본인은 특별히 관여하지 않았다고 진술하고 있으나, 부서 업무분장에서 직무를 부여받고, 관련보고서도 결재하였으면서도 적극적으로 업무를 추진하지 않은 사실이 있다.

또한, 위 사람들 중 G는 20\*\*. \*월 도로점용 현황측량 결과 및 해결방안 문서 작성 시에는 소유권 이전대상인 \*필지가 각 필지별 전체면적이 E로 소유권이 이전되었다고 판단하였으나, 20\*\*. \*월 법률 질의를 위해 소유권 이전 자료를 재검토하면서 이전 대상 필지들이 원지적의 전체면적에서 도로 및 도로인접부지 면적만 소유권 이전 되어 정상적으로 이전되었다고 생각하여 20\*\*. \*월 경 소유권 반환 청구를 하더라도 실익이 없을 것 같다고 D에게 보고하였고, 무상 도로점용허가는 F에서 점용 사실을 모르고 있는 상황에서 문제가 될 경우 시설물 철거 등의 요구가 있을 것 같아 주저한 사실이 있다고 진술하였다.

그러나, 위 사람들 중 G는 20\*\*. \*월부터 20\*\*. \*월까지 도로부지 점용 실태를 확인 하고, 합법적인 업무처리를 위해 해결방안을 작성하였으나, 법률 질의를 위한 자료 검토 중 E로 이전된 소유권의 반환사례 등 관련 자료를 충분히 검토하지 않은 사실이 있다.

**조치할 사항**     ㉡장은 부지 내 도로부지 점용 해소를 위해 해결방안 문서를 결재  
하고도 업무를 소홀히 한 I에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘경고’ 처분하시기  
바랍니다. (경 고)

■장은 ㉡ 부지 내 도로부지 점용 해소를 업무를 추진하면서 관련자료 검토를 소홀히 한  
책임을 물어 G에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (주 의)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 가설건축물 관리 철저

관 계 부 서 □, ●

내 용

「가설(임시) 건축물 안전관리 절차서」(안전보건-1309, 개정00)에 따르면, 가설건축물을 축조하고자 하는 부서는 가설건축물 축조 신고서를 작성하여 안전관리부서 검토 및 사업소 관재부서의 승인을 받은 후 관할 지자체에 신고토록 되어 있고, 가설 건축물 신고필증, 반입신청서 사본, 가설(임시)건축물 자체점검표 등은 가설(임시)건축물 내부 눈에 잘 띄는 곳에 비치토록 되어 있다.

그러나, □ 내 가설건축물 신청부서에서는 안전관리부서의 검토는 받고 있으나 본부 관재부서의 승인이 아닌, 직인날인신청 절차를 통해 총무팀 결재를 받고 있음이 확인되었고, □ □, □ 가설건축물(컨테이너) 현장을 확인한 결과 아래와 같이 일부 미흡한 사항이 확인(2016. 12월 현재 미흡사항은 모두 현장조치 되었음)되어 향후 지속적인 관리가 필요하다.

또한, 상기 절차서에 안전관리부서 등에 대한 책임사항은 명시되어 있는 반면, 가설 건축물 축조관련 승인부서인 사업소 관재부서에 대한 책임사항은 명시되어 있지 않아,



본부단위의 종합적인 가설건축물 관리 적절성을 확인하기 어려운 실정이다.

따라서, 「가설(임시) 건축물 안전관리 절차서」(안전보건-1309) 주관부서에서는 사업소 관재부서의 책임사항 등을 명시하여 본부중심의 가설건축물 관리를 체계화할 필요가 있다.

※ 「가설(임시) 건축물 안전관리 절차서」(안전보건-1309, 개정01)에 따르면(승인일: 2016. 12. 21.), 본부 관재부서 승인절차는 기 반영(DREAMS 상 결재선 입력)되어 명문화되었으나, 본부 관재부서의 책임사항은 미 반영된 상태임

**조치할 사항**      **□장**은 본부 내 관리하고 있는 가설건축물(컨테이너 등) 관리 담당자들에게 관련 절차 및 관리미흡 사례 등을 교육하여 유사사례가 재발되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

**●장(■장)**은 「가설(임시) 건축물 안전관리 절차서」에 본부 관재부서의 책임사항 등을 명시하여 본부단위의 가설건축물 관리가 체계적으로 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 주 의 요 구

제 목 불용자산처리 절차 미준수

관 계 부 서 □ □

내 용

□ □ J(現 □ □)는 20\*\*. \*. \*.부터 20\*\*. \*. \*.까지 □ □에 근무하면서 자산 불용처리 등의 업무를 담당하였다.

그런데, 20\*\*. \*. \*. □ □에서는 ▲, ▼ 부지정지공사에서 발생된 토사를 영구사토 처리하기 위하여 건설공사가 완료된 ▽, ▽ 시험실 지역에 약 15m 높이로 170만m³ 토사를 성토하기 위하여 ‘▲, ▼ 가적치 토사 영구사토처리 공사 시행’ 품의서에 용도가 완료된 시험실을 철거하기로 계획하였다.

그리고, 20\*\*. \*. \*. 철거를 담당하고 있던 □ □에서는 □으로 시험실 철거를 위하여 해당 건축물에 대하여 ‘영구사토처리 부지 확보를 위한 미사용 건축물에 대한 제각처리’를 사유로 불용자산관리 위원회 심의를 의뢰하였다.

이에 대하여, □ □ J는 상기 공사 시행품의서에서 시험실 철거가 결정되었다는 사유로 사업소불용자산관리위원회 개최가 불필요하다고 회신하고, 철거대상인

시험실 2개 등에 대하여 불용자산관리위원회를 개최하지 않았다.

그런데, 「비유동자산관리규정」 제44조(불용결정 등) 제1항 및 제3항을 보면 불용자산의 불용결정을 할 경우, 사업소는 사업소불용자산관리위원회의 심의를 거쳐 결정권자가 결정하도록 되어 있고, 같은 규정 제54조(사업소불용자산관리위원회) 제1항 및 제3항을 보면 불용자산의 불용결정과 처분의 방법을 심의하기 위하여 사업소불용자산관리위원회를 구성하여 운영하고, 위원회의 심의·의결된 사항은 결정권자의 결재를 받아 시행하도록 되어 있고, 제56조 2(회의록)에 따르면 회의록을 작성하여 참석위원의 확인을 받아 관련부서에 통보하고 관재담당부서에 보관하도록 되어 있다.

따라서, □ □에서는 ■에서 요청한 사업소불용자산위원회를 개최하여 토사 영구적치 공간 확보를 위해 시험실의 철거가 적정한 지와 재활용 가능 여부 등에 대해 충분히 검토한 후 자산의 불용결정과 처분방법에 대하여 심의한 후 회의록을 작성하여 참석위원의 확인을 받아 관련부서에 통보하고 보관하여야 한다.

그런데도, 위 사람은 ▢에서 ▲,▲ 가적치 토사 영구사토처리 공사 시행품의서에 기존시설물(시험실 등) 철거 내용이 포함되어 있다는 사유만으로 사업소불용자산관리위원회 개최가 불필요하다고 판단하여 위원회를 개최하지 않았다.

그 결과, 회사 자산인 시험실의 불용결정이 타당한 지, 처분방법이 적정하지도 충분히 검토되지 않았고, 불용결정 및 처리방법에 대한 회의록도 작성되지 않아 자산불용처리에 대한 기록도 관재담당부서에 남기지 못하게 되는 등 자산관리규정을 준수하지 못하게 되었다.

또한, 사택단지 내 복지관 자산 불용처리 요청에 대해서도 위 사람은 사택 재건축 계획 수립 시 복지관 철거가 결정된 사안이라며 사업소불용자산관리 위원회를 개최하지 않고 제각 처리한 사실이 있다.

**조치할 사항**     □장은 「비유동자산관리규정」 제44조 및 제54조 준수하지 않고 불용자산을 제각 처리한 J에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘주의’ 처분 요구 (주의)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 부동산관리를 위한 현황측량 등 시행 필요

관 계 부 서 □

내 용

□ □에서는 2016. 11월 현재 발전소 부지, 건설부지 및 사택부지 등 \*필지 \*m<sup>2</sup>의 토지를 관리하고 있다.

그런데, 위 부서에서는 현재까지 신규원전 건설 및 사택추가 건립 등으로 보유 토지가 증가하였으나 부지 내 각 토지의 지적과 시설물 현황을 측량한 자료가 없어 ①유사한 용도로 사용되는 필지를 합필, ②매수 당시의 지목(임, 전, 답 등)을 공장용지로의 변경, ③시설물 신·개축을 위한 검토, 설계 및 인허가 자료 활용 등 효율적인 토지관리 업무를 제대로 추진하지 못하고 있다.

특히, □ 건설 당시에는 토지매수가 제대로 진행되지 않아 발전소 내 타인소유 토지 \*필지와 임대를 하고 있는 토지 \*필지의 부지경계가 명확하지 않아 권리침해 및 임대목적외 사용 여부에 대하여 확인이 불가능한 실정이다. 그런데, 「비유동 자산관리규정」 제15조(부동산의 관리) 제1항을 보면 관리사업소장은 관리하는 토지에 대하여 소유 및 경계를 명백히 하고, 실지상의 권리침해를 방지하기 위하여

지적도면 및 토지경계측량도에 의거 토지의 경계선에 담장이나 경계석 등의 표시를 하도록 되어 있다.

따라서, □에서 관리하는 토지의 지목 변경, 지번 합병, 경계표시 및 권리행사 등을 위하여 현황측량이 필요한 것으로 판단된다.

그리고, 상기 현황측량의 효율성 확보와 임차료 납부금액 감소를 위하여 임대차 계약을 맺고 임차료를 납부하고 있는 국유지 \*필지에 대해서는 관계기관과 협의하여 매수를 추진할 필요가 있다.

**조치할 사항** □장은 본부 내 효율적인 토지 관리를 위해 현황측량 및 국유지 매수 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 공부 및 장부 불일치 등 관리 미흡

관 계 부 서 ■

내 용

■에서는 2016. 11. 현재 회사 장부(Dreams)에 \*필지 \*m<sup>2</sup>의 토지를 관리하고 있는데, 공부에는 \*필지 \*m<sup>2</sup>의 토지를 보유하고 있는 것으로 되어 있다.

상기 공부와 장부에서 보유한 토지 필지 수가 상이한 사유는 ■에 소속된 사택을 취득하면서 아파트 각 호의 토지 지분을 개별 자산단위로 취득함에 따라 장부상 회사가 보유한 필지수가 많은 것으로 분류되어 있다.

그리고, 공부상의 면적이 장부보다 적은 것은 사택부지가 공부대장에 등재되지 않음으로 발생 하였으며, 관련 지자체인 K에서 공부대장을 정리 중에 있다.

또한, j 등 3필지의 소유자는 장부 및 공부에 지역주민 k 외 2명으로 각각 기재 되어 있는데도 회사 자산으로 취득되어 있다.

이에 관련 내용을 확인한 결과, 소유권이 개인인 3필지가 회사 자산으로 취득 된 사유는 용지매수 시 각 필지별 분할된 면적만 자산 취득하여야 하는데, 착오로

인하여 모지번호 함께 취득한 것으로 확인되었다.

그런데, 「비유동자산관리규정」 제30조(부동산 전산) 제1항을 보면 부동산의 취득, 이관, 처분 기타 토지의 분,합필 또는 지목변경 등 권리의 증감변동이 발생할 경우에는 지체없이 부동산관리전산에 입력하도록 되어 있다.

따라서, 부동산의 권리변동이나 현황이 변동될 경우, 장부에도 적기에 취득 또는 제각처리를 함으로써 항상 공부대장과 장부대장을 일치되도록 관리하여야 한다.

그러므로, ■ 관재부서에서는 장부와 공부가 일치하지 않는 필지는 장부내용을 수정하고, 타인 소유의 토지가 자산으로 취득된 필지는 제각처리 하는 등 장부와 공부를 일치시킬 수 있는 방안을 마련하여 시행할 필요가 있다.

**조치할 사항** ■장은 본부 내 관리하고 있는 토지 중 장부와 공부가 불일치한 사항에 대하여 장부내용을 수정하는 등 장부와 공부를 일치시킬 수 있는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통 보)



# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 사업구역 밖 토지 불용결정 및 처분 필요

관 계 부 서 ■

내 용

■에서는 건설 당시 건설용 석재를 생산하기 위하여 1 등 \*필지를 매수하여 석산으로 활용한 후, 2016. 11. 현재까지 별다른 용도 없이 보유하고 있으며, 향후 건설예정인 ■,■용 석산개발 부지로 검토하고 있으나, ▲,▲ 이후 석산으로 개발한 사례가 없으며 석산개발을 위한 대관인허가 곤란, 동일업종 민간사업자의 민원, 환경문제 등이 예상되어 실제 개발될 전망은 매우 낮은 실정이다.

그리고, m 등 \*필지는 폐선 철도부지로 활용계획을 확정하지 못하고 있으며, 장기간 공유자가 점유하고 있어 민원 유발대상 토지로 활용 용도도 없이 보유하고 있다.

그런데, 비유동자산관리규정 제4조(적정보유 및 운영원칙)의 규정에 따라 정당한 사유 없이 과도한 자산 또는 불용자산을 보유하지 않도록 하여야 한다.

따라서, 석산부지에 대한 활용여부를 조기에 검토하여 검토결과 사용이 불가할 경우 불용결정 후 매각할 필요가 있고, 폐선 철도부지는 장기간 점유하고 있는

지역주민들과 협의하여 매각 처리할 필요가 있다.

**조치할 사항**     **■**장은 석산부지에 대한 활용여부에 대해 검토하여 결과에 따라 불용결정 후 매각하고, 폐선 철도부지는 공유하고 있는 지역주민들과 협의하여 매각하는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통 보)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 개 선

제 목 ▷ 부지 임대차 계약 개선 필요

관 계 부 서 ▼, ㉠

내 용

우리 회사는 사규 「비유동자산관리규정」 제32조(부동산의 임대기준) 제2항에 따라 감사일 현재 토지 \*필지에 대해 임대를 시행하고 있다.

그런데, 2001. 4. 2. 분사된 이후 각 발전소 내에 위치한 ▷ 부지에 대해 당시 체결된 「▷ 운영 협약서」(20\*\*. \*. \*.체결, 20\*\*. \*. \*차 개정)를 근거로 \*필지에 대해 임대를 하면서 2016년의 경우 연간 임대료 \*원을 징수하였다.

그런데, 「비유동자산관리규정」 제35조(임대료) 제1항을 보면 부동산 임대료는 시가 기준으로 산정하며, 시가<sup>5)</sup>의 범위는 「법인세법시행령」 제89조 제1항 및 제2항에서 정하는 바에 따르도록 되어 있으며, 시가가 불분명한 경우에는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 의한 감정평가법인이 감정한 가액으로 적용하도록 되어 있다.

---

5) 시가 : 법인세법 제52조(부당행위계산의 부인) 제2항을 보면 건전한 사회 통념 및 상거래 관행과 특수관계인이 아닌 자 간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격(요율·이자율·임대료 및 교환비율과 그 밖에 이에 준하는 것을 포함)

따라서, 丁에 임대중인 ▷ 부지는 발전소 부지 내 전력시설물 설치로 인하여 사회 통념 및 상거래 관행 상 일반인과 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격(시가) 산정이 불가능하므로 감정평가법인이 감정한 가액으로 임대료를 산출하여야 한다.

그런데도, 각 사업소에서는 「▷ 운영협약서」 제12조(부지사용) 제2항에 따라 부지사용료를 ▷설비에 공여하는 면적의 공시지가 \*%를 적용하여 임대료를 산정하고 있다.

그 결과, 사규 「비유동자산관리규정」을 준수하지 못하고 있을 뿐만 아니라, 「법인세법시행령」 제89조(시가의 범위 등) 제2항 제1호에 따라 시가(건전한 사회 통념 상 상거래 관행 및 정상적인 거래 가격)가 불분명할 때 감정평가금액<sup>6)</sup>으로 적용하도록 한 규정도 지키지 않고, 시가 및 감정평가금액 대비 상대적으로 낮은 공시지가의 \*%를 적용하여 임대료를 징수하고 있다.

그런데, 丁은 「법인세법시행령」 제87조(특수관계인의 범위) 제1항의 특수관계인에 해당한다.

그래서, 우리 회사가 丁에 ▷ 부지를 시가 또는 감정평가금액이 아닌 공시지가를 적용하여 임대료를 징수하는 것은 동 시행령 제88조(부당행위계산의 유형) 제1항 제6호 자산을 시가보다 낮은 임대료로 제공하는 경우에 해당되어 법인세법상 부당행위가 될 수 있다.

---

6) 토지임대 감정평가금액

- 임대료 산정을 위한 감정평가는 관련법규에 따라 수익분석법, 임대사례비교법, 적산법을 적용하나, 발전소의 경우 적정수익산정이 곤란하고, 유사 부동산의 임대사례 포착이 곤란하여 적산법을 적용하여 산정
- 적산임대료 = 기초가격(공시지가에 시점수정, 지역요인, 개별요인, 그 밖의 요인 고려) × 기대이율(관련법규의 제요율, 시장금리, 투자수익률 등 고려) + 필요제 경비(임대 투자수익 확보에 필요한 제비용)

한편, 丁에서도 “공정거래위원회 조사결과 부동산임대차분야 문제점 시정 촉구” 문서를 전 사업소에 보내면서 임대계약 체결 시 건물가액은 감정평가액을 적용하고 감정평가가 곤란하거나 불합리한 경우만 시가표준액을 적용하도록 한 사실이 있다.

또한, 우리 회사에서 각 발전소 내 토지 및 건물을 법인에 임대하는 경우, 모두 감정평가금액을 적용하고 있으나, 丁만 예외적으로 협약에 의한 공시지가 \*%를 적용하고 있다.

그리고, 20\*\*.\*. \*. \*. ㉠에서 n에 소재한 ▷부지에 대하여 丁과 체결한 부동산 임대차계약의 경우, 임대료 산정 시 공시지가의 \*% 대신 감정평가금액을 적용하여 임대료를 산정한 사례가 있다.

따라서, ▼ 및 ㉠에서는 丁 해당부서와 협의하여 「▷ 운영협약서」 제12조의 임대료 산정기준을 공시지가 \*%에서 감정평가금액으로 변경하고, ▷부지 임대 시 임대차 계약서에 임대료 산정기준을 감정평가금액으로 명시할 필요가 있다.

**조치할 사항** ▶장(▼장) 및 ●장(㉠장)은 丁 관련부서와 협의하여 「▷ 운영협약서」 제12조의 임대료 산정기준을 공시지가의 \*%에서 감정평가금액으로 변경하고, 각 사업소에서 체결한 ▷ 부지 임대차계약서에 임대료 산정기준을 감정평가금액으로 명시하시기 바랍니다. (개 선)